

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE UTUADO

Juan Carlos Negrón Miró; Carlos Malavé Ramos; Noemi Arroyo Rodríguez; Lisa Sepúlveda Sotomayor; David Robles Virola	Civil Núm.: AD2026CV00010
Parte Demandante	Sobre: INJUNCTION ESTATUTARIO, ART. 14.01 DE LEY 161-2009
v.	
Cantera Adjuntas, Inc., t.c.c. Adjuntas Aggregates; Rafael A. Vélez Andújar	
Parte Demandada	

MOCIÓN INFORMATIVA, DE SUSPENSIÓN DE VISTA Y EN SOLICITUD DE
AUTORIZACIÓN DE EMPLAZAMIENTO POR EDICTO

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. El 23 de enero de 2026, la parte demandante radicó una demanda de *Injunction* Estatutario al amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9024.
2. Surge del expediente que este Honorable Tribunal señaló originalmente la vista de *injunction* para el 5 de febrero de 2026. **SUMAC NÚM. 8.** Sin embargo, dicha vista no pudo ser celebrada debido a que, a pesar de los múltiples esfuerzos realizados por la parte demandante, no fue posible diligenciar la orden y citación y el emplazamiento oportunamente.
3. Ante ello, este Honorable Tribunal emitió una nueva Orden y Citación y reseñó la vista de *injunction* para el 5 de marzo de 2026. **SUMAC NÚM. 16.** Además, concedió a la parte demandante hasta el 23 de febrero de 2026 para diligenciar las citaciones correspondientes. **SUMAC NÚM. 21.**
4. Así las cosas, debemos informar a este Ilustre Foro que luego de múltiples esfuerzos adicionales para diligenciar las citaciones y emplazar a la parte demandada, estos han resultado infructuosos. De hecho, la parte demandada no ha podido ser emplazada ni por los emplazadores contratados por la parte demandante ni por el alguacilazgo de este Honorable Tribunal, pues a todas luces se está escondiendo. Tales esfuerzos se acreditan

detalladamente en las declaraciones juradas y demás anejos que acompañan esta moción.

5. Según surge de las declaraciones juradas anejadas, la Sra. Yesenia Pérez Irrizarry fue la primera emplazadora en realizar múltiples esfuerzos para diligenciar las citaciones y emplazamientos, comenzando sus gestiones el 27 de enero de 2026. La emplazadora se presentó a la dirección indicada a las 9:00 AM para diligenciar dicho emplazamiento, pero trabajadores del codemandado Sr. Rafael Vélez Andújar le indicaron que este se encontraba en Jayuya y no regresaría hasta más tarde. A las 9:50 a.m. de ese mismo día, la emplazadora contactó al Sr. Velez Andujar mediante su correo electrónico: Titovelez10@icloud.com, correo que hasta el momento no ha respondido. De igual forma, la emplazadora realizó intentos de contacto a canteraadjutnasinc@gmail.com indicándole su propósito y pidiendo al demandado que la contactara o la llamara. A las 2:00 p.m. de ese mismo día, la emplazadora contacta al demandado a su número de teléfono (787) 368-0173, obtenido en los datos de la Oficina del Contralor. Le responde un caballero que se identificó como Rafael Vélez Andújar, quien le indicó que le era imposible recibir cualquier documento pues estaba en cita con su cardiólogo. No tenía hora de salida, ni había otra persona autorizada para recibir documentos legales, por lo cuál quedó en devolverle la llamada a la emplazadora al salir de su cita médica para encontrarse. El demandado nunca le devolvió la llamada a la emplazadora para realizar el pertinente encuentro para diligenciar el emplazamiento.

6. Mientras esperaba la llamada del demandado, la emplazadora realizó una búsqueda en el sistema Karibe del Registro de la Propiedad y allí encontró una propiedad a nombre de Leticia Plaza Ramos, esposa del demandado. La emplazadora se dirigió a esta propiedad y en ella no encontró propiedad habitable, solo una finca vacía.

7. La emplazadora también cotejó la información de la corporación demandada Cantera Adjuntas Inc. en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado, incorporada bajo el número de registro 416724. En dicha entrada aparece exactamente la misma dirección de la citación y emplazamiento a la parte demandada. Rafael Vélez Andújar aparece como agente residente, presidente, tesorero e incorporador, por lo que no pudo establecer contacto alguno con otro oficial de la corporación, pues el demandado figura en todos los puestos visibles.

8. La emplazadora también llamó a Cuartel de la Policía Estatal de Adjuntas, a la Estación de Bomberos de Adjuntas, y al Cuartel Municipal de Adjuntas,. Ninguno de estos tenía

información sobre el demandado.

9. El 30 de enero de 2026 la emplazadora visitó nuevamente la dirección física del demandado, pero este no se encontraba. De igual forma, le llamó varias veces a su teléfono personal antes citado, pero ya nadie volvió a contestar. De estos datos, se puede deducir que el propietario del teléfono bloqueo el número desde el cual la emplazadora se identificó y desde el cual acordaron recibiría el Sr. Velez Andujar los documentos. Estos esfuerzos para contactar a la parte demandada continuaron días después, sin éxito. Se acompañan declaraciones juradas de dicha emplazadora como Anejo 1 y Anejo 2.

10. Una vez este Ilustre Foro expidió una nueva orden y citación, la parte demandante contrató los servicios del emplazador Sr. Joel Ronda, quien a su vez procuró la asistencia del Alguacil Ángel O. Alvarado Aguilera del Tribunal de Primera Instancia de Adjuntas, para diligenciar el emplazamiento y la citación. Véanse los Anejos 3 y 4 esta moción, los cuales incluyen los informes de citación y el certificado de diligenciamiento negativo . Este se presentó a la dirección que ubica Cantera Adjuntas, Inc. en los días 19, 20 y 23 de febrero de 2026. Ante su llegada, le atendió la secretaria del demandado, quien le indicó que el Sr. Vélez Andujar no se encontraba presenta en las inmediaciones de Cantera Adjuntas. Se le informó a la secretaria el propósito de la gestión y la naturaleza de la visita. La secretaria logró comunicarse con la esposa del demandado, a petición del Alguacil, cuando esta se niega a dialogar con el Alguacil. En su defecto, le brindó el número de teléfono (787) 560-0213, número que resulta ser de la Lcda. Yarelis Rivera Vega, RUA 20,317, abogada del demandado. El Alguacil se puso en contacto con la licenciada, pero no se logró llegar a un acuerdo ya que esta adoptó una actitud hostil.

11. Más aún, surge del certificado de diligenciamiento negativo del Alguacil que el 23 de febrero de 2026 este se personó nuevamente a la Cantera Adjuntas, en donde la secretaria le indicó que el codemandado señor Vélez Andujar no estaría disponible hasta luego del 15 de marzo de 2026. Véase Anejo 4.

12. De igual forma, el Alguacil llamó en múltiples ocasiones al numero (939) 310-0180, que figura como el número de Cantera Adjuntas. Estos esfuerzos resultaron infructuosos. Sobre los esfuerzos del Alguacil referimos nuevamente a este Honorable Tribunal a los documentos presentados por el Alguacil Alvarado Aguilera en la entrada núm. 22 del expediente electrónico (que también se incluye como Anejo 3) y el Certificado de Diligenciamiento Negativo por Alguacil (Anejo 4) .

13. Según se desprende de todo lo anteriormente expresado, se ha hecho imposible citar y emplazar a la parte demandada Rafael Vélez Andújar y Cantera Adjuntas, Inc. t.c.c. Adjuntas Aggregates a pesar de las múltiples gestiones diligentes realizadas por la parte demandante. Por tanto, solicitamos a este Honorable Tribunal que autorice que se le emplace por edicto. Respetuosamente anejamos el proyecto de orden y de edicto correspondiente para su consideración.

14. La Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 4, provee que cuando la persona a ser emplazada estuviera fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiese ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, y así se comprobare a satisfacción del Tribunal mediante una declaración jurada, y apareciere también que existe una reclamación que justifica que se conceda un remedio contra la persona que ha de ser emplazada, el Tribunal podrá dictar una orden en la que disponga que el emplazamiento se haga por edicto.

15. El presente caso cumple fehacientemente con todos los requisitos de la Regla 4.6 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, *supra*, para poder emplazar por edicto. Además, surge de la propia demanda que existe una reclamación que justifica la concesión de un remedio en contra de la parte demandada. Por consiguiente, se solicita a este Honorable Tribunal que expida un emplazamiento por edicto para notificar a la parte demandada sobre la existencia de una causa de acción en su contraa tenor de la referida regla.

16. Dada la imposibilidad de diligenciar la citación, por los motivos antes esbozados, se solicita también que el Tribunal suspenda la vista pautaada para el 5 de marzo de 2026.

POR TODO LO CUAL, con el mayor respeto y formalidad, se solicita que este Tribunal autorice que se emplace por edicto a la parte demandada en el presente caso y que emita todo otro pronunciamiento que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de febrero de 2026.

f/José Arturo Maldonado Andreu
JOSÉ A. MALDONADO ANDREU
 RUA Núm. 21,636
 Clínica de Asistencia Legal
 Escuela de Derecho UPR
 7 Ave. Universidad Ste. 701
 San Juan, PR 00925-2527
 Tel: 787-999-9579
 C/E: jose.maldonado9@upr.edu
jama@maldonado-andreu.com

f/Alfonso Martínez Piovanetti
ALFONSO MARTÍNEZ PIOVANETTI
 RÚA NÚM. 16726
 Escuela de Derecho UPR
 7 Ave. Universidad Ste. 701
 San Juan, PR 00925 – 2527
 Tel. (787) 999-9570 / (787) 234-6239
 C/E: alfonso@martinezpiovanetti.com
alfonso.martinez3@upr.edu

ESTUDIANTES A CARGO:

Vidalys A. Casanova González

Adianez Vélez Martínez

Miguel A. Olmedo Oneca